

Departamento Jurídico — Terrenos TOPO

Departamento Jurídico — Terrenos TOPO

1. Descripción general

El departamento Jurídico de Terrenos TOPO se especializa en la regularización legal de la propiedad de terrenos: procedimientos judiciales de dominio, sucesiones, contratos de compraventa y trámites de regularización agraria. Su trabajo está estrechamente vinculado con el departamento de Topografía (que aporta los planos y peritajes técnicos requeridos por los juzgados) y con el departamento Administrativo (que gestiona los trámites ante el catastro municipal). El despacho jurídico de la empresa opera conforme a la legislación civil, procesal y agraria aplicable en el **Estado de México**.

2. Catálogo de servicios y honorarios

Nota sobre los honorarios: los montos indicados corresponden a honorarios de gestoría y representación legal de Terrenos TOPO. No incluyen derechos, aranceles o cuotas oficiales que deban pagarse directamente a juzgados, al Registro Público de la Propiedad, al Registro Agrario Nacional (RAN) o a notarías, los cuales se cotizan por separado según el caso.

2.1 Juicio de información de dominio judicial

Procedimiento no contencioso mediante el cual una persona que posee un terreno sin escritura formal solicita ante un juez que se le reconozca y declare la propiedad, cuando el predio no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

- **Honorarios:** \$18,000 - \$32,000 MXN, según la complejidad del caso y la superficie del predio.
- **Documentos que aporta el propio trámite:** certificado de no inscripción del predio en el Registro Público de la Propiedad, constancia de estar al corriente en el pago del impuesto predial, plano descriptivo y de localización del inmueble (elaborado por el departamento de Topografía), y constancia del comisariado ejidal o comunal de que el predio no está sujeto a régimen agrario, cuando el terreno se ubique en zonas próximas a núcleos ejidales.

2.2 Juicio de usucapión (prescripción positiva)

Procedimiento mediante el cual una persona que ha poseído un terreno de forma pacífica, continua, pública y en concepto de propietario, durante el tiempo que marca la ley, solicita ante un juez que se le reconozca como propietario legal, aun cuando el predio esté inscrito a nombre de otra persona.

- **Honorarios:** \$20,000 - \$40,000 MXN, o bien un porcentaje del valor comercial del inmueble (entre 10% y 15%), según se acuerde con el cliente.

- **Elementos que deben acreditarse:** posesión en concepto de propietario, posesión continua, posesión pacífica y posesión pública, durante el plazo que establece el Código Civil del Estado de México.
- **Se distingue de** la información de dominio en que la usucapión se dirige contra quien aparece como propietario en el Registro Público, mientras que la información de dominio aplica cuando el predio no tiene inscripción previa.

2.3 Juicio de sucesión testamentaria

Trámite mediante el cual se transmiten los bienes de una persona fallecida que dejó testamento, a favor de los herederos designados en él.

- **Honorarios:** \$15,000 - \$28,000 MXN (cuando no hay conflicto entre albacea y herederos, el trámite puede llevarse ante notario público, lo cual reduce tiempos y costos frente a la vía judicial).
- **Requisitos generales:** testamento, acta de defunción, actas de nacimiento y matrimonio de los interesados, escrituras públicas de los bienes inmuebles, identificación oficial de herederos y albacea, e inventario de bienes del fallecido.
- **Etapas generales:** reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea, inventario y avalúo de bienes, rendición de cuentas de administración, liquidación y partición de la herencia.

2.4 Juicio de sucesión intestamentaria

Trámite aplicable cuando la persona fallece sin haber otorgado testamento; procede ante juzgado familiar cuando existen menores de edad, incapaces o desacuerdo entre los herederos, o ante notario cuando todos los herederos son mayores de edad y están de acuerdo.

- **Honorarios:** \$22,000 - \$45,000 MXN, dependiendo del número de bienes a repartir y de si el trámite se lleva por vía judicial o notarial.
- **Requisitos generales:** acta de defunción, actas de nacimiento de los posibles herederos, acta de matrimonio (si aplica), documentos que acrediten la propiedad de los bienes del fallecido, e identificación oficial de los interesados.
- **Etapas generales:** denuncia de la sucesión, publicación de edictos, junta de herederos y nombramiento de albacea, inventario y avalúo, proyecto de partición y adjudicación, y oficio al notario público para la escrituración correspondiente.
- **Nota importante:** en la práctica, los juicios intestamentarios pueden extenderse más allá de los tiempos estimados por Terrenos TOPO cuando existen desacuerdos entre herederos, bienes de difícil valuación, o menores de edad involucrados. Terrenos TOPO informa al cliente de estos riesgos desde la primera consulta.

2.5 Contratos de compraventa de terrenos

Elaboración y revisión legal de contratos privados de compraventa de terrenos, previos al proceso de escrituración ante notario.

- **Honorarios:** \$2,500 - \$5,500 MXN por contrato, según la complejidad de las condiciones pactadas (pagos en parcialidades, condiciones suspensivas, servidumbres, etc.).
- **Requisitos:** identificación oficial de comprador y vendedor, documentación que acredite la propiedad del vendedor (escritura, título agrario o resolución judicial), y plano del predio.
- **Recomendación:** todo contrato de compraventa de un terreno sin escrituración previa debe acompañarse de un análisis del estatus jurídico del predio (verificación de que no esté en litigio, no tenga adeudos prediales y su superficie coincida con la documentación existente).

2.6 Regularización agraria y trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN)

Servicios relacionados con la propiedad social (ejidal y comunal), regulados por la Ley Agraria y gestionados ante el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Trámite	Descripción	Honorarios de gestoría
Obtención de dominio pleno	Conversión de una parcela ejidal en propiedad privada, mediante acuerdo de asamblea ejidal	\$10,000 - \$18,000 MXN + derechos oficiales del RAN
Expedición de título de propiedad sobre parcela o solar urbano	Trámite ante el RAN para obtener el título formal de un solar urbano o parcela con dominio pleno	\$8,000 - \$15,000 MXN + derechos oficiales
Transmisión de derechos por sucesión agraria	Trámite para transferir los derechos de un ejidatario fallecido a la persona designada en su lista de sucesión	\$5,000 - \$10,000 MXN
Apertura y depósito de lista de sucesión	Registro ante el RAN de la persona que heredará los derechos agrarios de un ejidatario en vida	\$3,000 - \$6,000 MXN
Medición y deslinde de parcela o solar urbano	Regularización técnica y jurídica de la superficie de una parcela; requiere levantamiento topográfico coordinado con el departamento de Topografía	Honorario de gestoría \$5,000 - \$10,000 MXN + costo del levantamiento topográfico (ver Documento de Topografía)
Ubicación de predios en ejidos o comunidades	Verificación de si un predio se encuentra dentro de propiedad social (ejidal o comunal)	\$2,500 - \$5,000 MXN

Los trámites ante el RAN están sujetos, en algunos casos, a cuotas oficiales establecidas en la Ley Federal de Derechos, que se pagan de forma independiente a los honorarios de gestoría de Terrenos TOPO.

3. Marco jurídico aplicable

Los servicios del departamento Jurídico se fundamentan principalmente en:

- **Código Civil del Estado de México:** regula la propiedad, la posesión, la prescripción positiva (usucapión) y las sucesiones.
- **Código de Procedimientos Civiles del Estado de México:** establece los procedimientos judiciales aplicables a los juicios de información de dominio, usucapión y sucesiones, incluyendo los requisitos documentales del procedimiento no contencioso de información de dominio.
- **Ley Agraria y su reglamento:** regula el régimen de propiedad ejidal y comunal, el dominio pleno, y los trámites ante el Registro Agrario Nacional.
- **Ley Orgánica del Registro Agrario Nacional / normativa de la SEDATU:** rige la organización y funciones del RAN como autoridad registral de la propiedad social.

- **Ley del Notariado del Estado de México:** aplica a los trámites de sucesión y escrituración que pueden desahogarse ante notario público cuando no existe conflicto entre las partes.
- **Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales en el Estado de México:** sirve como referencia legal supletoria para la fijación de honorarios cuando no existe convenio expreso entre abogado y cliente; Terrenos TOPO trabaja siempre bajo honorarios pactados previamente con el cliente.

4. Proceso general de un trámite jurídico

1. **Consulta inicial:** se revisa la documentación disponible del predio (escritura, contrato privado, certificados, planos, o título agrario) y se determina qué tipo de trámite es aplicable.
2. **Cotización y contratación:** se presenta al cliente el tipo de procedimiento recomendado, honorarios, requisitos y tiempo estimado.
3. **Integración de expediente:** se reúnen los documentos requeridos, incluyendo, cuando es necesario, los planos elaborados por el departamento de Topografía (plano descriptivo, plano de desprendimiento y plano de localización y ubicación) y los certificados que gestiona el departamento Administrativo ante el catastro municipal.
4. **Presentación e inicio del procedimiento:** se presenta la solicitud o demanda ante la instancia correspondiente (juzgado civil o familiar, notaría, o Registro Agrario Nacional, según el trámite).
5. **Seguimiento del trámite:** el departamento Jurídico da seguimiento periódico al expediente ante el juzgado, el Registro Público de la Propiedad o el RAN, informando al cliente el avance.
6. **Resolución y formalización:** se obtiene la resolución (sentencia, título de propiedad, o escritura) y se realizan los trámites finales de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad o el RAN, según corresponda.

Tiempo estimado del trámite: 3 a 5 meses, dependiendo de los tiempos de respuesta del juzgado, el Registro Público de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional. En casos con incidentes procesales, conflictos entre partes o alta carga de trabajo en las instancias involucradas, el tiempo puede extenderse más allá de esta estimación general.

5. Relación con otros departamentos

- **Departamento de Topografía:** proporciona los planos técnicos requeridos por los juzgados (plano descriptivo, plano de desprendimiento de predio, y plano de localización y ubicación), así como los servicios de deslinde y medición necesarios en trámites de usucapión, información de dominio y regularización agraria.
- **Departamento Administrativo:** gestiona los trámites ante el catastro municipal (certificados de no adeudo predial, constancias de clave y valor catastral) que se integran al expediente jurídico.
- **Departamento de Bienes Raíces:** recibe del departamento Jurídico la confirmación del estatus legal de un predio antes de autorizar su comercialización a clientes o socios inversionistas.

6. Glosario jurídico

Término	Significado
Información de dominio	Procedimiento no contencioso para que un juez reconozca la propiedad de quien posee un predio sin inscripción registral previa.
Usucapión / prescripción positiva	Forma de adquirir la propiedad de un bien por la posesión continua, pacífica y pública durante el tiempo que marca la ley.
Albacea	Persona designada para administrar, inventariar y repartir los bienes de una persona fallecida durante un juicio sucesorio.
De cujus	Término jurídico que designa a la persona fallecida cuyos bienes son objeto de la sucesión.
Dominio pleno	Conversión de una parcela ejidal en propiedad privada, dejando el régimen agrario.
Comisariado ejidal	Órgano de representación y administración de un ejido ante autoridades y terceros.
Certificado parcelario	Documento que acredita los derechos de un ejidatario sobre una parcela determinada.
Edictos	Publicaciones oficiales mediante las cuales se notifica a terceros interesados sobre un juicio, como una sucesión o una información de dominio.

7. Preguntas frecuentes del departamento

¿Qué trámite necesito si tengo un terreno sin escrituras y sin conflicto con nadie?

Generalmente corresponde un juicio de información de dominio judicial, siempre que el predio no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad y no se encuentre en zona de régimen ejidal.

¿Qué trámite necesito si alguien más aparece como dueño en el Registro Público, pero yo he poseído el terreno por años? Corresponde un juicio de usucapión (prescripción positiva), dirigido contra la persona que aparece como propietaria registral.

¿Puedo tramitar una sucesión sin ir a juzgado? Sí, siempre que todos los herederos sean mayores de edad y estén de acuerdo, la sucesión (testamentaria o intestamentaria) puede tramitarse directamente ante notario público, lo que reduce tiempos y costos frente a la vía judicial.

Mi terreno es ejidal, ¿puedo venderlo directamente? Depende de su situación registral. Si la parcela ya cuenta con dominio pleno y título expedido por el RAN, puede comercializarse como propiedad privada. Si aún es propiedad ejidal sin dominio pleno, primero debe regularizarse ante el RAN antes de su comercialización formal.

¿Cuánto tiempo tarda un trámite agrario ante el RAN? Varía según el tipo de trámite y la carga de trabajo de la oficina regional del RAN correspondiente; Terrenos TOPO da seguimiento periódico y mantiene informado al cliente sobre el estatus de su solicitud.